

1502425-85.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato de Andrade Siqueira

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2257873/2019 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 7225889 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 1543/19/433 -

03º D.P. CARAPICUIBA, 2257873 - 03º D.P. CARAPICUIBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502425-85.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502425-85.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2257873/2019 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 7225889 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 1543/19/433 -

03º D.P. CARAPICUIBA, 2257873 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 1543/19/433 - 03º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS GLAUBER FEITOZA RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Andrade Siqueira

Vistos.

Em cumprimento ao V. Acórdão de fls. 472/478, passo a refazer a dosimetria para aplicar o redutor:

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de Drogas, em primeira fase de fixação da sanção, verifico que, além das porções de maconha e cocaína, o réu trazia consigo crack, substância hoje que é tratada como uma epidemia, tendo em vista o baixo valor, alto poder viciante e consequências

nefastas provocadas aos seus usuários os quais, após pouco tempo de vício, são vistos andando pelas ruas como zumbis, enseja no desencadeamento de diversas doenças em razão da fragilidade a qual impõe aos seus usuários, que não raras vezes são levados à morte.

Registre-se, outrossim, que os entorpecentes apreendidos são substâncias altamente viciantes catalisadoras dos mais diversos crimes, muitas vezes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa e, portanto, responsáveis por um verdadeiro flagelo na nossa já combalida sociedade. A quantidade de droga, na dosimetria original, foi utilizada para apurar o montante do redutor. Todavia, como o V. Acórdão determinou que as circunstâncias judiciais preponderantes não devem ser utilizadas na 3ª fase, passo a valora-la neste momento, para aumentar de mais 1/5 a reprimenda em razão da grande quantidade consistente em mais de 500 porções. Por estas razões, fixo a pena-base 2/5 acima do patamar mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 700 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes a serem valoradas. Contudo, está presente a atenuante da confissão, de modo que diminuo a reprimenda de 1/6 para fixar a pena provisória no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multa.

Na derradeira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, conforme determinado. Não existem outras circunstâncias judiciais diferentes das determinantes, de modo que reduzo a reprimenda em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena, em razão do seu montante e das circunstâncias judiciais negativas, deve ser o inicial fechado (art. 33, § 2º do CP), o único compatível com a repressão a delito de tamanha gravidade, praticado em prejuízo de famílias que sofrem com o vício causado pelo consumo irrefreado de entorpecentes. Por absoluta identidade de razões, inviável a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, tampouco a concessão de suspensão condicional da sentença. Quanto ao valor pena de multa, em face da inexistência de algo de especial a demonstrar maior poder aquisitivo do réu, é caso de sua fixação no montante mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato.

P.I.C.

Carapicuíba, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA